

BỘ TIÊU CHUẨN RÀ SOÁT PHÁP LÝ & PHÒNG NGỪA RỦI RO HỢP ĐỒNG

Cẩm nang nghiệp vụ bắt buộc khi đàm phán hợp đồng kinh tế với Đối tác và Khách hàng

I. MỤC ĐÍCH VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ BẮT BUỘC ÁP DỤNG

Tài liệu này xác lập bộ quy tắc thẩm tra và rà soát pháp lý đối với mọi hợp đồng dịch vụ công nghệ thông tin, cung cấp phần mềm SaaS và dịch vụ hạ tầng mạng do đối tác hoặc khách hàng đề xuất soạn thảo. Mục tiêu là phòng ngừa tối đa các bất pháp lý, bảo toàn tài sản trí tuệ và hạn chế trách nhiệm bồi thường vô căn cứ.

Các văn bản pháp luật làm căn cứ đối soát:

- Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ban hành ngày 24/11/2015;
- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ban hành ngày 14/06/2005;
- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 (sửa đổi, bổ sung theo Luật số 07/2022/QH15);
- Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 và Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

II. NGUYÊN TẮC '5 RANH GIỚI ĐỎ' (RED FLAGS) KHÔNG THƯỜNG LƯỢNG

Khi tiếp nhận dự thảo hợp đồng từ đối tác gửi sang, chuyên viên pháp chế và chuyên viên kinh doanh phải kiểm tra ngay 5 điều khoản rủi ro cốt lõi dưới đây. Nếu đối tác đưa vào các nội dung vi phạm, bắt buộc phải yêu cầu sửa đổi:

Ranh giới đỏ	Quy định chuẩn của NovaTech	Dấu hiệu bất pháp lý của đối tác (Bắt buộc bác bỏ)
1. Mức phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng	Mức phạt tối đa không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm (Căn cứ chuẩn Điều 301 Luật Thương mại 2005).	Đối tác gài mức phạt từ 15%, 20%, 30% hoặc phạt tính trên tổng giá trị hợp đồng thay vì phần vi phạm thực tế.
2. Thời hạn thanh toán & Chậm trả	Thời hạn thanh toán tối đa 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ. Lãi suất chậm trả tính theo mức nợ quá hạn của Vietcombank.	Đối tác ép thời hạn nợ lên tới 45 - 60 ngày, hoặc gài điều khoản: 'nếu hồ sơ có sai sót thì thời hạn thanh toán được lùi lại vô thời hạn'.
3. Quyền sở hữu trí tuệ (IP Rights)	NovaTech sở hữu vĩnh viễn và độc quyền toàn bộ mã nguồn, thuật toán, kiến trúc hệ thống và tài liệu giải pháp. Khách hàng chỉ sở hữu Giấy phép sử dụng (License) và dữ liệu nghiệp vụ của chính khách hàng.	Đối tác đòi sở hữu toàn bộ mã nguồn gốc hoặc yêu cầu: 'mọi sáng kiến, quy trình công nghệ phát sinh đều thuộc quyền sở hữu độc quyền của đối tác'.
4. Giới hạn trách nhiệm bồi thường	Tổng mức bồi thường thiệt hại tối đa không vượt quá tổng số tiền thực tế khách hàng đã thanh toán cho NovaTech trong vòng 12 tháng gần nhất. Loại trừ toàn bộ thiệt hại gián tiếp.	Đối tác không giới hạn mức bồi thường, hoặc bắt bồi thường các thiệt hại vô hình như: 'mất cơ hội kinh doanh', 'tổn thất uy tín thương hiệu'.
5. Cơ quan tài phán giải quyết tranh chấp	Tranh chấp trước hết giải quyết qua thương lượng. Nếu không thành, đưa ra giải quyết tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tại TP.HCM.	Đối tác chỉ định giải quyết tại Tòa án nhân dân cấp Quận/Huyện nơi đối tác đặt trụ sở (tạo bất lợi lớn về địa lý và tính bảo mật thông tin).

III. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH ĐỐI CHIẾU & ĐÀM PHÁN TỪNG ĐIỀU KHOẢN

1. Phân tích chuyên sâu về Điều khoản Phạt vi phạm (Điều 301 Luật Thương mại):

Rất nhiều đối tác lợi dụng sự thiếu hiểu biết để soạn: *'Nếu Bên B chậm tiến độ 01 ngày, Bên B chịu phạt 10% tổng giá trị hợp đồng'*. Đây là điều khoản trái pháp luật. Luật Thương mại 2005 khống chế mức trần không quá 8% phần vi phạm. Ví dụ hợp đồng 100 triệu, giá trị đợt đào tạo chậm trễ là 10 triệu, thì tiền phạt tối đa chỉ là 800.000 VNĐ, không thể là 10 triệu hay 20 triệu VNĐ được. Chuyên viên phải yêu cầu sửa ngay thành: *'Mức phạt vi phạm áp dụng theo quy định tại Điều 301 Luật Thương mại 2005, tối đa không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm'*.

2. Phân tích về Rào cản Sở hữu trí tuệ đối với Doanh nghiệp Công nghệ:

NovaTech bán dịch vụ phần mềm theo mô hình SaaS (Software as a Service) và cấp quyền sử dụng. Bản chất chúng ta bán dịch vụ cho hàng trăm khách hàng cùng lúc. Nếu ký điều khoản chuyển giao mã nguồn độc quyền cho một đối tác, NovaTech sẽ mất trắng quyền kinh doanh trên sản phẩm của chính mình và đối mặt nguy cơ bị đối tác kiện ngược lại. Do đó câu chữ bắt buộc phải là: *'Bên A được cấp quyền sử dụng không độc quyền đối với hệ thống phần mềm trong phạm vi nội bộ. Mọi quyền tác giả, nhãn hiệu và mã nguồn thuộc quyền sở hữu độc quyền của NovaTech'*.

3. Chiến lược đàm phán điều khoản Thanh toán và Nghiệm thu:

Không chấp nhận điều khoản nghiệm thu dựa trên các tiêu chí cảm tính như 'hệ thống phải làm hài lòng ban lãnh đạo Bên A' hoặc 'nghiệm thu không có bất kỳ lỗi nào'. Quy định nghiệm thu phải dựa trên Checklist kỹ thuật đã được hai bên thống nhất tại Phụ lục 01. Quá thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi gửi Biên bản nghiệm thu mà đối tác không phản hồi bằng văn bản, dịch vụ được mặc nhiên coi là đã nghiệm thu hoàn tất.

IV. QUY TRÌNH PHÊ DUYỆT NGOẠI LỆ KHI ĐỐI TÁC KHÔNG CHẤP NHẬN SỬA

Trong trường hợp đối tác là khách hàng chiến lược lớn và cương quyết từ chối sửa đổi các điều khoản theo tiêu chuẩn của NovaTech, việc xử lý phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sau:

Bước 1: Lập Bảng ma trận so sánh rủi ro	Bước 2: Ý kiến thẩm định của Ban Pháp chế	Bước 3: Quyết định cuối cùng của Tổng Giám đốc
Chuyên viên kinh doanh trích xuất các điều khoản mâu thuẫn giữa hai bên, định lượng thiệt hại tài chính tối đa nếu rủi ro xảy ra.	Ban Pháp chế đưa ra đánh giá rủi ro theo thang điểm (Thấp - Trung bình - Cao - Không thể chấp nhận) trong vòng 24 giờ làm việc.	Tổng Giám đốc là người duy nhất có quyền quyết định chấp nhận rủi ro thương mại hay từ chối ký hợp đồng. Chữ ký hợp đồng chỉ có giá trị khi có phê duyệt này.

V. CAM KẾT VÀ TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN (NGHỊ ĐỊNH 13/2023/NĐ-CP)

Mọi hợp đồng liên quan đến việc xử lý dữ liệu nhân sự, khách hàng của đối tác bắt buộc phải có Điều khoản Bảo vệ dữ liệu cá nhân. NovaTech cam kết chỉ đóng vai trò là Bên xử lý dữ liệu (Data Processor), không lưu trữ trái phép và không chia sẻ cho bên thứ ba vì bất kỳ mục đích thương mại nào.

TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ & TUÂN THỦ NOVATECH
(Đã ký duyệt)

Luật sư Lê Hoàng Nam